

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 700 - 702/2533

นายพิชิต ทองการุณ

โจทก์

บริษัทโทริเซน (กรุงเทพ) จำกัด

จำเลย

บริษัทโทริเซน (กรุงเทพ) จำกัด จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์ของจำเลยข้อ 2(1)(3) (4) และ (5) เป็นการอุทธรณ์คัดค้านดุลพินิจในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง มิใช่ข้อกฎหมาย จึงมีคำสั่งไม่รับ ส่วนอุทธรณ์ข้อ 2(2) เฉพาะข้อที่ว่า การที่โจทก์ทั้งสามร่วมเล่นการพนันบนเรือเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของจำเลยเป็นกรณีร้ายแรงหรือไม่ เป็นการอุทธรณ์คัดค้านข้อกฎหมาย จึงได้รับอุทธรณ์ในข้อดังกล่าว ส่วนในข้อที่ว่าโจทก์ที่ 1 เป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันดังกล่าวเป็นการอุทธรณ์คัดค้านดุลพินิจในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน มิใช่อุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมาย จึงมีคำสั่งไม่รับ

จำเลยเห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมาย โดยอุทธรณ์ข้อ 2(1) (3)(4)(5) เป็นปัญหาว่า การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง โดยมีได้พิจารณาจากพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนเป็นการชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ อุทธรณ์ข้อ 2(3) เป็นปัญหาว่า เงินค่าอาหารที่นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างตามสัญญา นั้น ถือว่าเป็นเบี้ยเลี้ยงและเป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้างหรือไม่ อุทธรณ์ข้อ 2(4) เป็นปัญหาว่า ศาลแรงงานกลางกำหนดค่าชดเชยมากกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ และอุทธรณ์ข้อ

2(2) ข้อที่ว่าโจทก์ที่ 1 เป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันหรือไม่ โปรดมีคำสั่งให้รับ
อุทธรณ์ของจำเลยทุกข้อไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ศาลแรงงานกลางได้ส่งสำเนาคำร้องให้โจทก์ทั้งสามโดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับแล้ว (อันดับ 104)

คดีทั้งสามสำนวนนี้ศาลแรงงานกลางพิจารณาพิพากษารวมกันโดยให้เรียก
โจทก์ว่า โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 ตามลำดับ

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยจำนวน 54,787.20 บาทให้
โจทก์ที่ 1 จำนวน 20,497.80 บาท ให้โจทก์ที่ 2 และจำนวน 34,866 บาท ให้โจทก์ที่
3

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 92)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 97)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อุทธรณ์ของจำเลยข้อ 2(1) ที่ว่าโจทก์เป็นลูกจ้างที่มีกำหนด
ระยะเวลาแน่นอนหรือไม่ และอุทธรณ์ข้อ 2(3) ค่าอาหารที่จำเลยจ่ายเพื่อเลี้ยงลูกเรือ
รวมทั้งโจทก์ด้วย ถือว่าเป็นค่าจ้างด้วยหรือไม่ นั้น เป็นปัญหาข้อกฎหมาย ให้ศาล
แรงงานกลางรับไว้ดำเนินการต่อไป

ส่วนอุทธรณ์ของจำเลยข้อ 2(2) ในข้อที่ว่า โจทก์ที่ 1 เป็นผู้จัดให้มีการเล่นการ
พนันหรือไม่ ข้อ 2(4) และข้อ 2(5) เป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยาน เป็น
ปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธี

พิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 54 ที่ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ข้อนี้
ของจำเลยชอบแล้ว

ส่วนอุทธรณ์ของจำเลยข้อ 2(2) ในข้อที่ว่า โจทก์ที่ 1 เป็นผู้จัดให้มีการเล่นการ
พนันหรือไม่ ข้อ 2(4) และข้อ 2(5) เป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยาน เป็น
ปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 54 ที่ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ข้อนี้
ของจำเลยชอบแล้ว

(อัมพร เดชศิริ-เคียง บุญเพิ่ม-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>